



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/2025/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA ODE MUHAMMAD SYARIF ALIAS LA CIPO BIN LA ODE DIA**
2. Tempat lahir : Lakaliba;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 20 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jaya Desa Gaya Baru, Kec. Lapandewa,
Kab. Buton Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa La Ode Muhammad Syarif Alias La Cipo Bin La Ode Dia ditangkap pada tanggal 2025;

Terdakwa La Ode Muhammad Syarif Alias La Cipo Bin La Ode Dia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: NARDIN, S.H., Dkk, Advokat/ Konsultan Hukum
Berdasarkan Penetapan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 31/Pid.B/2025/PN Psw tanggal 7 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2025/PN Psw tanggal 7 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA ODE MUHAMMAD SYARIF Alias LA CIPO Bin LA ODE DIA** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 338 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA ODE MUHAMMAD SYARIF Alias LA CIPO Bin LA ODE DIA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kemeja dengan motif kotak-kotak berwarna merah dan hitam;
 - 1 (satu) lembar celana berbahan jeans dengan motif robek-robek pada bagian lutut dengan bercak darah pada bagian atas depan serta dibagian bawah depan celana;
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 27,5 cm dan lebar 2,9 cm yang mana mata pisau terbuat dari besi putih dan gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukiran kepala burung;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam polos dengan merek REBEL ID;
 - 1 (satu) lembar celana berbahan kain berwarna abu-abu kehitaman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang Sepatu berwarna putih yang bertuliskan FASHIONED di bagian atas Sepatu;

Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 233/PenPid.B-SITA/2024/PN Psw tanggal 29 November 2024;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa LA ODE MUHAMMAD SYARIF Alias LA CIPO Bin LA ODE DIA** pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** yaitu Korban LA HARUNI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 01.30 Wita terjadi keributan bakupukul di acara joget di Lapangan Wabolo Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, dimana Korban LA HARUNI sedang dikejar oleh beberapa orang, ketika Korban LA HARUNI berlari menuju ke arah penjual pop mie Saksi WA AHASA yang ada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitaran acara joget tersebut, Korban HARUNI dicegat oleh Terdakwa LA CIPO;

- Bahwa selanjutnya Korban HARUNI lanjut dengan maksud melarikan dulu, namun Terdakwa hanya beberapa langkah Terdakwa mendapat Korban HARUNI dan Terdakwa menarik bahu Korban HARUNI, setelah itu Korban HARUNI langsung berbalik ke arah Terdakwa dengan posisi saling berhadapan, tidak lama kemudian Terdakwa langsung memukul Korban HARUNI secara berulang kali kemudian Terdakwa langsung menarik pisau jenis badik milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan ke arah Korban HARUNI sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pada bagian leher Korban HARUNI;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS LAPANDEWA Nomor : 400.7.22.1/1345 ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. Anggriana, S.Ked., pada tanggal 15 November 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap LA HARUNI, dengan Hasil/Fakta Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perlakuan Intravital (dialami saat masih hidup) yang ditemukan:
 - a. tampak satu luka tusuk pada bagian bawah tulang selangka kiri dalam keadaan terjahit dengan jumlah jahitan berukuran panjang tiga sentimeter;
 - b. tampak satu luka tusuk pada punggung kiri dalam keadaan terjahit dengan jumlah empat jahitan berukuran panjang tiga sentimeter;

dengan kesimpulan telah diperiksa korban mati ditemukan luka tusuk pada bagian bawah tulang selangka kiri dan punggung kiri akibat persentuhan benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 06/74.04.24.2019/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 menerangkan LA HARUNI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Pukul 07.00 Wita;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa LA ODE MUHAMMAD SYARIF Alias LA CIPO Bin LA ODE DIA** pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian"** yaitu terhadap Korban LA HARUNI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Saksi Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 01.30 Wita terjadi keributan bakupukul di acara joget di Lapangan Wabolo Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, dimana Korban LA HARUNI sedang dikejar oleh beberapa orang, ketika Korban LA HARUNI berlari menuju ke arah penjual pop mie Saksi WA AHASA yang ada disekitaran acara joget tersebut, Korban HARUNI dicegat oleh Terdakwa LA CIPO;
- Bahwa selanjutnya Korban HARUNI lanjut dengan maksud melarikan dulu, namun Terdakwa hanya beberapa langkah Terdakwa mendapatk Korban HARUNI dan Terdakwa menarik bahu Korban HARUNI, setelah itu Korban HARUNI langsung berbalik kearah Terdakwa dengan posisi saling berhadapan, tidak lama kemudian Terdakwa langsung memukul Korban HARUNI secara berulang kali kemudian Terdakwa langsung menarik pisau jenis badik milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan kearah Korban HARUNI sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pada bagian leher Korban HARUNI;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dan Korban HARUNI sempat bangun untuk mencari pertolongan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS LAPANDEWA Nomor : 400.7.22.1/1345 ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. Anggriana, S.Ked., pada tanggal 15 November 2024, dengan hasil pemerikaan terhadap LA HARUNI, dengan Hasil/Fakta Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perlakuan Intravital (dialami saat masih hidup) yang ditemukan :
 - a. tampak satu luka tusuk pada bagian bawah tulang selangka kiri dalam keadaan terjahit dengan jumlah jahitan berukuran panjang tiga sentimeter;
 - b. tampak satu luka tusuk pada punggung kiri dalam keadaan terjahit dengan jumlah empat jahitan berukuran panjang tiga sentimeter;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan telah diperiksa korban mati ditemukan luka tusuk pada bagian bawah tulang selangka kiri dan punggung kiri akibat persentuhan benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 06/74.04.24.2019/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 menerangkan LA HARUNI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Pukul 07.00 Wita;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, namun baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irmawan alias Iwan bin La Antu di bawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban La Haruni yang adalah Om dari Saksi, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di lapangan Wabolo di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Saksi melihat jelas penikaman tersebut karena ada penerangan lampu ditempat acara joget;
- Bahwa awalnya terjadi keributan perkelahian yang melibatkan banyak orang dan saat itu jarak antara Saksi dengan tempat keributan $\pm$ 4 (empat) sampai 5 (lima) meter, kemudian Saksi melihat Korban La Haruni lari dari tempat keributan di acara joget ke arah tempat jualan warga dan saat itu Saksi juga melihat antara Korban La Haruni dengan Terdakwa sempat baku pukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat Korban La Haruni hendak lari, Saksi melihat dari jarak $\pm$ 6 (enam) atau 7 (tujuh) meter, Terdakwa mencabut pisau badik dari pinggangnya dengan menggunakan tangannya dan menusuk korban Laharuni sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian sekitar leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban La Haruni, kemudian Korban La Haruni langsung lari menghindar ke tengah lapangan dan Terdakwa ikut juga melarikan diri;

- Bahwa kemudian Saksi mengejar korban La Haruni ke tengah lapangan dan melihat Korban La Haruni jatuh, yang mana pada saat itu Korban La Haruni masih sadar dan dipenuhi darah, selanjutnya Saksi bersama keluarga langsung membawa Korban La Haruni ke Puskesmas Lapandewa dan pada saat di Puskesmas, Korban La Haruni sempat bicara, tetapi Saksi lupa apa yang dibilang oleh Korban La Haruni;
- Bahwa Korban La Haruni sempat dirawat di Puskesmas Lapandewa sekitar 2 (dua) jam, kemudian dirujuk ke RSUD di Batauga, lalu sekitar jam 7 (tujuh) pagi, Saksi mendengar Korban La Haruni telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenali pakaian dan sepatu yang digunakan terdakwa dan pakaian yang digunakan korban La Haruni;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi **Herosmin bin La Ambu alias Hero bin La Ambu** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang terjadi terhadap Korban La Haruni yang adalah Om dari Saksi, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di lapangan Wabolo di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban La Haruni karena satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di tempat kejadian dan melihat keributan, lalu Saksi melihat Korban La Haruni dikejar orang yang tidak dikenal, setelah itu Saksi mendengar ada teriakan orang yang mengatakan ada yang di tikam, namun Saksi tidak melihat korban La Haruni ditikam, nanti setelah di Puskesmas baru Saksi melihat luka tusukan di dekat leher korban La Haruni;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Anak Saksi Wa Rasti binti La Nudi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di lapangan Wabolo di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, yang mana saat itu Anak Saksi sedang berada di tempat acara joget yang merupakan tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Anak Saksi ikut joget dan pada saat terjadi keributan, Korban La Haruni masuk ke dalam keributan, lalu Anak Saksi naik ke atas dan merekam kejadian keributan dari handphone Anak Saksi dan saat itu secara tidak sengaja, penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban La Haruni ikut terekam dalam HP Saksi;
- Bahwa Anak Saksi melihat korban La Haruni lari menghindar ke belakang tempat orang jualan sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Anak Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi;

4. Anak Saksi Irman binti Idrus di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi dan Terdakwa datang bersama-sama ke lapangan Wabolo di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa



Kabupaten Buton Selatan untuk menonton acara joget dan saat itu Terdakwa membawa pisau badik untuk jaga diri;

- Bahwa pada saat Anak Saksi dan Terdakwa hendak pulang dan menuju motor, terjadilah keributan dan saat itu Anak Saksi saat itu disenggol serta didorong oleh Korban La Haruni, sehingga Anak Saksi terjatuh dan saat itu Terdakwa langsung memegang anak saksi, lalu melihat hal tersebut, Terdakwa emosi dan langsung memukul korban La Haruni dengan tangannya hingga pada saat itu antara korban La Haruni dan terdakwa saling pukul dan terdakwa kemudian lari ke arah penjual;
- Bahwa saat itu anak saksi melihat korban La Haruni dan terdakwa masih saling pukul dan saat itu juga ada beberapa orang ikut memukul terdakwa, lalu Anak Saksi melihat dari jarak ± 15 (lima belas) meter, Terdakwa mengeluarkan pisau badik dan menikam korban La Haruni sekitaran leher, kemudian Terdakwa lari ke arah anak saksi sambil terdakwa memegang pisau badik dengan tangannya yang mana di ujung pisau badik ada darah;
- Bahwa setelah keributan mereda, Anak Saksi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Anak Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi;

5. Saksi Wa Kori binti La Joe

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang dialami oleh Korban La Haruni yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di lapangan Wabolo di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang menjual pop ice di acara joget dan korban La Haruni lewat di belakang saksi yang mana tangan korban La Haruni memegang dadanya yang berlumuran darah, kemudian Saksi menanyakan kepada korban La Haruni "ada apa ini?", tetapi korban La Haruni tidak menjawab, sehingga Saksi memegang Korban La Haruni pergi ke iparnya yang juga berjualan di area joget;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti siapa yang menikam Korban La Haruni;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

6. Saksi Wa Hasa di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang dialami oleh Korban La Haruni yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di lapangan Wabolo di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berjualan di area joget dan Saksi tidak melihat yang melakukan penikaman tersebut, namun Saksi melihat Korban La Haruni melintas di samping Saksi yang sudah penuh dengan darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

7. Saksi La Cene bin La Jura di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang dialami oleh Korban La Haruni yang adalah ipar dari Saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di lapangan Wabolo di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penikaman tersebut karena Saksi tidak berada di tempat, namun Saksi dihubungi anaknya dan mengatakan korban La Haruni terkapar di lapangan berlumuran darah, kemudian saksi ke lapangan dan tidak mendapatkan korban La Haruni, lalu Saksi mendapat informasi dari warga bahwa korban La Haruni sudah dibawa ke Puskesmas Lapandewa sehingga saksi langsung menuju

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Lapandewa dan saat itu Saksi melihat korban La Haruni ada luka di dekat leher dan hendak dirujuk ke RSUD Batauga;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Korban La Haruni telah ditikam oleh Terdakwa dari informasi pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi ikut mengantar korban La Haruni ke RSUD Batauga dan saat di RSUD Batauga sekitar setengah jam, korban La Haruni meninggal dunia.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

8. Saksi **Fitrah binti La Sahimu** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah perawat di Puskesmas Lapandewa dan sekitar pukul 04.00 WITA (pagi), Saksi datang ke Puskesmas karena ada Korban La Haruni hendak dirujuk ke RSUD Batauga dan pada saat itu, Korban La Haruni mengalami luka tusuk dan masih dalam kondisi stabil;
- Bahwa Saksi menemani Korban La Haruni menuju RSUD Batauga dan pada saat di perjalanan menuju RSUD Batauga, kondisi korban La Haruni sudah gelisah karena keadaan lukanya dan jalanan rusak.
- Bahwa pada saat tiba di Rumah Sakit kondisi Korban La Haruni masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penikaman terhadap Korban La Haruni;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

9. Saksi **dr. Anggriana alias Ana binti Mansyur** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah dokter jaga yang menerima Korban La Haruni di Puskesmas Lapandewa dan Saksi melihat kondisi korban La Haruni masih sadar, tetapi mulai hilang kesadaran karena pendarahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Korban La Haruni terdapat luka tusuk korban yang berada dibawah tulang selangka dan ada juga luka tusuk di punggung, yang mana luka tusuk yang dialami Korban La Haruni sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan Saksi;
- Bahwa pada saat menangani Korban La Haruni, Saksi berusaha menstabilkan kondisi korban La Haruni dengan memasang cairan infus, memasang oksigen dan memasukan cairan ke korban La Haruni, serta pada saat itu korban La Haruni dilakukan jahitan pada lukanya yaitu jahitan situasi yang merupakan jahitan sementara untuk menutup lukanya;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi, luka tusuk pada bagian kiri bisa membahayakan korban karena ada kemungkinan mengenai jantung atau paru-paru dan mengenai pembuluh darah yang merupakan bagian vital dan juga pada saat itu tensi korban La Haruni mengalami penurunan.
- Bahwa saat itu pihak Puskesmas tidak bisa menangani korban La Haruni karena ada luka di bagian dalam, sehingga korban La Haruni dirujuk ke RSUD Batauga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 400.7.22.1/345 tanggal 15 November 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Anggriana, S.Ked, dokter pada UPTD Puskesmas Lapandewa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Perlukaan Intravital (dialami saat masih hidup) yang ditemukan :

- a. tampak satu luka tusuk pada bagian bawah tulang selangka kiri dalam keadaan terjahit dengan jumlah tiga jahitan berukuran panjang tiga sentimeter;
- b. tampak satu luka tusuk pada punggung kiri dalam keadaan terjahit dengan jumlah empat jahitan berukuran panjang tiga sentimeter;

Dengan kesimpulan telah diperiksa korban mati ditemukan luka tusuk pada bagian bawah tulang selangka kiri dan punggung kiri akibat persentuhan benda tajam;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 06/74.04.24.2019/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh La Suma Kepala Desa Mega Bahari

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan LA HARUNI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Pukul 07.00 Wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa **La Ode Muhammad Syarif alias La Cipo bin La Ode Dia** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban La Haruni pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di lapangan Wabolo di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa membawa pisau badik untuk menjaga diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Saksi Irman Binti Idrus pergi ke acara joget di lapangan Wabolo di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan dan sesampainya disana, Terdakwa meninggalkan Anak Saksi Irman di lapangan, lalu Terdakwa pergi minum arak bersama teman-temannya sebanyak 2 (dua) botol, kemudian Terdakwa kembali mendatangi Anak Saksi Irman dan Terdakwa joget di lapangan;
- Bahwa ketika acara joget, terjadi keributan, lalu Korban La Haruni menabrak Anak Saksi Irman hingga terjatuh, kemudian Terdakwa langsung mengejar Korban La Haruni dan menahan pundaknya, selanjutnya Terdakwa memukul korban La Haruni sekitar 4 (empat) kali pukulan;
- Bahwa setelah itu Korban La Haruni lari, sehingga menyebabkan Terdakwa kembali mengejar Korban La Haruni dan menahan Korban La Haruni, selanjutnya Terdakwa mencabut pisau badik miliknya dari pinggang kirinya dan langsung menusuk korban La Haruni dari arah depan dan mengenai bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban La Haruni lari dan Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kemeja dengan motif kotak-kotak berwarna merah dan hitam;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar celana berbahan jeans dengan motif robek-robek pada bagian lutut dengan bercak darah pada bagian atas depan serta dibagian bawah depan celana;
3. 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 27,5 cm dan lebar 2,9 cm yang mana mata pisau terbuat dari besi putih dan gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukiran kepala burung;
4. 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam polos dengan merek REBEL ID;
5. 1 (satu) lembar celana berbahan kain berwarna abu-abu kehitaman;
6. 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih yang bertuliskan FASHIONED di bagian atas sepatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa dan Anak Saksi Irman Binti Idrus pergi ke acara joget di lapangan Wabolo di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan dan sesampainya di sana, Terdakwa meninggalkan Anak Saksi Irman di lapangan, lalu Terdakwa pergi minum arak bersama teman-temannya sebanyak 2 (dua) botol, kemudian Terdakwa kembali mendatangi Anak Saksi Irman dan Terdakwa joget di lapangan;
2. Bahwa ketika acara joget, terjadi keributan, lalu Korban La Haruni menabrak Anak Saksi Irman hingga terjatuh, kemudian Terdakwa langsung mengejar Korban La Haruni dan menahan pundaknya, selanjutnya Terdakwa memukul korban La Haruni sekitar 4 (empat) kali pukulan, setelah itu Korban La Haruni lari, sehingga menyebabkan Terdakwa kembali mengejar Korban La Haruni dan menahan Korban La Haruni, selanjutnya Terdakwa mencabut pisau badik miliknya dari pinggang kirinya dan langsung menusuk korban La Haruni dari arah depan dan mengenai bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban La Haruni lari dan Terdakwa langsung pergi;
3. Bahwa setelah Korban La Huri mengalami penikaman, kemudian Korban La Haruni dibawa ke Puskesmas Lapandewa sekitar pukul 04.00 WITA (pagi) dan masih dalam kondisi stabil, lalu oleh karena tidak bisa mendapat penanganan yang cukup di Puskesmas, selanjutnya Korban La Haruni dibawa ke RSUD Batauga dan pada saat di perjalanan menuju RSUD Batauga, kondisi korban La Haruni sudah gelisah karena keadaan lukanya dan jalanan rusak dan pada saat tiba di Rumah Sakit, kondisi Korban La Haruni masih dalam keadaan sadar;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Psw



4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban La Haruni mengalami perlukaan sebagaimana tertuang dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 400.7.22.1/345 tanggal 15 November 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Anggriana, S.Ked, dokter pada UPTD Puskesmas Lapandewa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Perlukaan Intravital (dialami saat masih hidup) yang ditemukan :

- a. tampak satu luka tusuk pada bagian bawah tulang selangka kiri dalam keadaan terjahit dengan jumlah tiga jahitan berukuran panjang tiga sentimeter;
- b. tampak satu luka tusuk pada punggung kiri dalam keadaan terjahit dengan jumlah empat jahitan berukuran panjang tiga sentimeter;

Dengan kesimpulan telah diperiksa korban mati ditemukan luka tusuk pada bagian bawah tulang selangka kiri dan punggung kiri akibat persentuhan benda tajam;

5. Bahwa akibat perlukaan yang dialami Korban La Haruni, selanjutnya Korban La Haruni meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 06/74.04.24.2019/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh La Suma Kepala Desa Mega Bahari yang menerangkan LA HARUNI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Pukul 07.00 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” menurut Majelis Hakim yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki



kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **La Ode Muhammad Syarif alias La Cipo bin La Ode Dia** ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur "Barangsiapa" yang disandarkan pada diri Terdakwa hanya menerangkan secara yuridis formil mengenai apakah benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun mengenai kebenaran materiil apakah Terdakwa dimaksud adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan atau tidak, akan dibuktikan pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* (MvT), yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah adanya *wilen en wetens* atau kehendak melakukan perbuatan dan pengetahuan akan akibat dari perbuatannya, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum memberi rujukan bahwa istilah "**dengan sengaja**" tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai "*kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujud yaitu:*

1. *Sengaja sebagai niat dalam arti ini akibat delik motif utama untuk suatu perbuatan yang seandainya perbuatan itu tidak ada maka perbuatan itu tidak akan dilakukan;*
2. *Sengaja kesadaran akan kepastian adalah hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu;*



3. Sengaja insyaf dengan kemungkinan dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberikan pengertian khusus mengenai “merampas nyawa orang lain”, oleh karenanya Majelis Hakim akan melakukan penafsiran gramatikal terhadap frasa “merampas nyawa orang lain” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “**merampas**” berarti mengambil dengan paksa (dengan kekerasan), “**nyawa**” berarti pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, dan “**orang lain**” berarti manusia yang bukan dirinya sendiri, oleh karenanya “**merampas nyawa orang lain**” dalam unsur kedua ini dapat diartikan sebagai perbuatan Para Terdakwa mengambil kehidupan manusia lain yang bukan diri Para Terdakwa sendiri secara paksa (dengan kekerasan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa dan Anak Saksi Irman Binti Idrus pergi ke acara joget di lapangan Wabolo di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan dan sesampainya di sana, Terdakwa meninggalkan Anak Saksi Irman di lapangan, lalu Terdakwa pergi minum arak bersama teman-temannya sebanyak 2 (dua) botol, kemudian Terdakwa kembali mendatangi Anak Saksi Irman dan Terdakwa joget di lapangan;

Menimbang, bahwa ketika acara joget, terjadi keributan, lalu Korban La Haruni menabrak Anak Saksi Irman hingga terjatuh, kemudian Terdakwa langsung mengejar Korban La Haruni dan menahan pundaknya, selanjutnya Terdakwa memukul korban La Haruni sekitar 4 (empat) kali pukulan, setelah itu Korban La Haruni lari, sehingga menyebabkan Terdakwa kembali mengejar Korban La Haruni dan menahan Korban La Haruni, selanjutnya Terdakwa mencabut pisau badik miliknya dari pinggang kirinya dan langsung menusuk korban La Haruni dari arah depan dan mengenai bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban La Haruni lari dan Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa setelah Korban La Huri mengalami penikaman, kemudian Korban La Haruni dibawa ke Puskesmas Lapandewa sekitar pukul 04.00 WITA (pagi) dan masih dalam kondisi stabil, lalu oleh karena tidak bisa mendapat penanganan yang cukup di Puskesmas, selanjutnya Korban La Haruni dibawa ke RSUD Batauga dan pada saat di perjalanan menuju RSUD Batauga, kondisi korban La Haruni sudah gelisah karena keadaan lukanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan rusak dan pada saat tiba di Rumah Sakit, kondisi Korban La Haruni masih dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban La Haruni mengalami perlukaan sebagaimana tertuang dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 400.7.22.1/345 tanggal 15 November 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Anggriana, S.Ked, dokter pada UPTD Puskesmas Lapandewa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Perlukaan Intravital (dialami saat masih hidup) yang ditemukan:

- a. tampak satu luka tusuk pada bagian bawah tulang selangka kiri dalam keadaan terjahit dengan jumlah tiga jahitan berukuran panjang tiga sentimeter;
- b. tampak satu luka tusuk pada punggung kiri dalam keadaan terjahit dengan jumlah empat jahitan berukuran panjang tiga sentimeter;

Dengan kesimpulan telah diperiksa korban mati ditemukan luka tusuk pada bagian bawah tulang selangka kiri dan punggung kiri akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat perlukaan yang dialami Korban La Haruni, selanjutnya Korban La Haruni meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 06/74.04.24.2019/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh La Suma Kepala Desa Mega Bahari yang menerangkan LA HARUNI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Pukul 07.00 WITA;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban LA HARUNI meninggal dunia, namun oleh karena dakwaan bersifat alternatif dan untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 338 KUHPidana pada Dakwaan Alternatif kesatu dan **bukan** Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua maka Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1295 K/Pid/1985 tertanggal 2 Januari 1986 bahwa Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana mensyaratkan adanya perbuatan yang memang **ditujukan** untuk melukai orang lain dengan cara-cara dan alat yang tidak ditujukan pada bagian-bagian vital manusia, serta

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Psw



matinya Korban tidak seketika, namun kematian Korban bukanlah hal yang dapat diinsyafi oleh pelaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menguraikan fakta-fakta hukum di persidangan, meskipun Terdakwa menyatakan di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa Korban LA HARUNI, namun dari alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Korban LA HARUNI berupa 1 (satu) buah badik yang diayunkan ke arah bagian leher yang merupakan salah satu organ vital manusia, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari fakta-fakta tersebut dan memperhatikan alat yang dipergunakan Terdakwa dan tempat pada badan Korban yang dilukai alat itu (*Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1295 K/Pid/1985 tertanggal 2 Januari 1986 dan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.22.1/345 tanggal 15 November 2024 dari Puskesmas Lapandewa*) berupa luka tusuk pada bagian bawah tulang selangka kiri dan luka tusuk pada punggung kiri yang merupakan bagian-bagian vital yang rentan menyebabkan orang meninggal dunia apabila dilukai pada bagian itu, meskipun Korban tidak meninggal seketika di tempat kejadian, namun perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kemeja dengan motif kotak-kotak berwarna merah dan hitam, 1 (satu) lembar celana berbahan jeans dengan motif robek-robek pada bagian lutut dengan bercak darah pada bagian atas depan serta dibagian bawah depan celana, 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 27,5 cm dan lebar 2,9 cm yang mana mata pisau terbuat dari besi putih dan gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukiran kepala burung, 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam polos dengan merek REBEL ID, 1 (satu) lembar celana berbahan kain berwarna abu-abu kehitaman, dan 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih yang bertuliskan FASHIONED di bagian atas sepatu yang digunakan pada saat terjadi kejahatan dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dan uraian unsur yang dilakukan oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa terhadap Korban dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa di persidangan karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa kooperatif di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga mempermudah proses pemeriksaan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa dengan memperhatikan kepastian hukum dan hukuman yang dijatuhkan nanti diharapkan dapat memberi manfaat bagi Terdakwa, serta memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi keluarga Korban;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Psw



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga mempermudah proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MUHAMMAD SYARIF ALIAS LA CIPO BIN LA ODE DIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kemeja dengan motif kotak-kotak berwarna merah dan hitam;
 - 1 (satu) lembar celana berbahan jeans dengan motif robek-robek pada bagian lutut dengan bercak darah pada bagian atas depan serta dibagian bawah depan celana;
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 27,5 cm dan lebar 2,9 cm yang mana mata pisau terbuat dari besi putih dan gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukiran kepala burung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam polos dengan merek REBEL ID;
- 1 (satu) lembar celana berbahan kain berwarna abu-abu kehitaman;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih yang bertuliskan FASHIONED di bagian atas sepatu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Franca Moniqa Sayogi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Ttd.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.